

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN**RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN**

EXPEDIENTE : 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN
INTERESADO : JAVIER AMBROSIO PADILLA DIAZ
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
MATERIA : IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: *Declarar infundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Diaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que el 18 de enero de 2025, no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen las operaciones de S/ 7,100.00, S/ 200.00 y S/ 63.50, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.*

Declarar fundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Diaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que el 18 de enero de 2025, no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen las operaciones de S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394 y la operación de S/ 1,564.00 en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776, de titularidad del denunciante.

Declarar improcedente en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Diaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo que, el señor Padilla carecería de interés y legitimidad para obrar, respecto del abono realizado a su favor el 18 de enero de 2025, por la suma S/ 7,500.00 soles en el ámbito de su Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.

SANCIÓN:

- **Amonestación:** *Por no haber adoptado las medidas de seguridad en las operaciones no reconocidas por S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394 y por la operación no reconocida de S/ 1,564.00, en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776.*

Puno, 22 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante, Memorándum N° 000060-2025-PS0-PUN/INDECOPI del 15 de mayo de 2025, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Puno (en adelante ORPS), remitió a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Puno con delegación en Protección al Consumidor (en adelante la Comisión), el escrito de denuncia del 3 de marzo de 2025, presentado por el señor Javier Ambrosio Padilla Diaz (en adelante el señor Padilla) en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta¹ (en adelante Scotiabank) por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor² (en adelante el Código).
2. En ese sentido, el señor Padilla señaló como hechos denunciados los siguientes:

¹ RUC N° 20100043140.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el mismo.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



- (i) Que, el denunciado pretende atribuirle responsabilidad por unas transferencias no reconocidas realizadas el 18 de enero de 2025, a las 9:55 pm, las cuales no ha realizado por ser víctima de una estafa, las mencionadas operaciones fueron realizadas mediante transferencias interbancarias y uso del aplicativo plin, haciendo un total de S/ 9,127.50 soles.
 - (ii) Dichas transferencias fueron realizadas desde su tarjeta de débito personal y otra mancomunada, las mismas que pertenecen a las cuentas N° 820-6556394 y N° 003-7684776, respectivamente.
 - (iii) En la actualidad se vienen realizando investigaciones correspondientes ante la Fiscalía Penal Corporativa de San Román – Juliaca; por lo que, al estar en investigación un delito informático, del cual fue víctima, el denunciado no puede responsabilizarlo por las transferencias realizadas el 18 de enero de 2025, pudiendo suspender cualquier obligación por el daño ocurrido hasta la culminación del proceso que se encuentra en trámite en la Fiscalía.
 - (iv) Asimismo, el denunciado no cumplió con adoptar las medidas de seguridad que permitan la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, para detectar aquellos movimientos que no correspondan al comportamiento habitual del usuario, y con ello evitar que se realicen transacciones fraudulentas.
3. El 9 de abril de 2025, el señor Padilla presentó un escrito mediante el cual brindó cumplimiento al requerimiento formulado por el ORPS, mediante resolución N° 1, precisando las siguientes transacciones no reconocidas, de la siguiente manera:

18/01/2025	S/ 7,100.00 soles
18/01/2025	S/ 63.50 soles
18/01/2025	S/ 200.00 soles
18/01/2025	S/ 1,564.00 soles
18/01/2025	S/ 7,500.00 soles
18/01/2025	S/ 500.00 soles
18/01/2025	S/ 500.00 soles
18/01/2025	S/ 500.00 soles

4. El señor Padilla solicitó como medida correctiva que se proceda a la devolución de los montos transferidos no reconocidos.
5. El señor Padilla, solicitó el reembolso de las costas y costos del presente procedimiento.
6. El 10 de abril de 2025, el ORPS, mediante Resolución Final N° 55-2025/PS0-INDECOPI-PUN, declaró improcedente la denuncia presentada por el señor Padilla y declinó la competencia a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Puno.
7. Mediante Resolución N° 1, del 12 de junio de 2025, la Secretaría Técnica decidió admitir la presente denuncia e imputó como presunto hecho infractor lo siguiente:

“RESOLUCIÓN N° 1

PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia presentada por el señor Javier Ambrosio Padilla Diaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO**
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN

SEGUNDO: Establecer como presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, la siguiente:

- (i) **Que, Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias al permitir que, el 18 de enero de 2025, se realicen retiros no reconocidos de las cuentas N° 820-6556394 y N° 003-7684776 del señor Javier Ambrosio Padilla Diaz, conforme al siguiente detalle:**

Fecha	Monto	Operación
18/01/2025	S/ 7,100.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 63.50 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 200.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 1,564.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 7,500.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin

hecho que constituiría una presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.”

8. Mediante escrito del 14 de julio de 2025, el denunciado se apersonó al procedimiento y solicitó una prórroga de plazo para presentar sus descargos, la misma que fue concedida mediante resolución N° 2, del 30 de julio de 2025.
9. En 18 de agosto de 2025, Scotiabank presentó sus descargos señalando lo siguiente:
- (i) Que, el 18 de enero de 2025, se efectuaron dos transferencias por los importes de S/ 7,100.00 y S/ 63.50, con cargo a la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394, de titularidad del denunciante, desde la App Joy de Scotiabank.
- (ii) En ese entender, para ingresar a la app, es necesario (1), la clave secreta alfanumérica creada por el cliente; la cual, es de conocimiento únicamente del tarjetahabiente; asimismo, (2), si el dispositivo no está marcado como confiado, se enviará clave digital al medio predeterminado, para recibir las claves digitales, vía mensaje de texto o correo electrónico, dependiendo de lo que solicite el cliente, (3) luego se deberá ingresar la clave antes mencionada, (4) con lo cual culminaría el ingreso a la aplicación y tendría acceso a sus cuentas, en caso de estar marcado el dispositivo como confiable, ya no se envía clave digital, es suficiente únicamente con la clave alfanumérica.
- (iii) En ese sentido, el denunciado brinda a sus clientes la posibilidad de marcar su dispositivo como confiado, para ello, los consumidores deberán acceder a la banca virtual del denunciado, (app y/o web) e (1) ingresar su documento de identidad, (2) ingresar la clave alfanumérica, (3) marcar la opción “confiar en este dispositivo”, (4) ingresar la clave digital remitida vía MSM o correo electrónico, de acuerdo, a la opción que elija el cliente, (5) con ello se accede a las cuentas del tarjetahabiente, cabe precisar que, una vez efectuado los pasos detallados, los inicios de sesión posteriores, no requerirán el ingreso de la clave digital, sino únicamente la clave alfanumérica, que es de conocimiento exclusivo del titular.
- (iv) Sumando a ello, se debe precisar que, la opción de “confiar en este dispositivo” no requiere de una afiliación previa por parte del consumidor, no obstante, ello no implica, en ninguna circunstancia, que el denunciado no cumpla con las medidas

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN**

de seguridad pertinentes, pues como se podrá advertir si bien no se requiere el ingreso de la clave digital, resulta indispensable que el consumidor ingrese la clave alfanumérica, la misma que ha sido creada por este y que es de su exclusivo conocimiento y responsabilidad.

- (v) Adicionalmente, para realizar las transferencias a otros bancos desde la app de Scotiabank, es necesario que, una vez ingresado a la aplicación de acuerdo a lo desarrollado en el numeral precedente, se siga los siguientes pasos: (1) se debe ingresar a la sección "QUIERO"; (2) seleccionar la opción "Transferir"; (3) seleccionar la opción "A cuentas de otros bancos"; (4) seleccionar cuenta de origen, monto a transferir y señalar el número de cuenta de destino (CCI); (5) luego de ello, se solicitará el ingreso de la clave digital, que es enviada al momento de realizar la operación; (6) hacer click en "Confirmar" y la transferencia se habrá realizado.
- (vi) Como se puede observar, la App Joy de Scotiabank solicita una contraseña, clave digital y/o validación biométrica, de ser el caso, en reiteradas oportunidades para poder concretar una transferencia a otros bancos, estos bancos únicamente deben estar a disposición del cliente; por lo que, para que las operaciones cuestionadas se debiten de la cuenta correctamente, alguien debió ingresar las claves correctamente.
- (vii) Resulta necesario precisar que, al 18 de enero de 2025, fecha en la que se realizaron las operaciones cuestionadas, el señor Padilla se encontraba afiliado al servicio de Banca Virtual con ID CAMS 0b7bc7b5-1870-4ef0-a75d-0c7bae98cf5b.
- (viii) Del mismo modo, con la finalidad de recibir las claves digitales, con fecha 21 de enero de 2024, el señor Padilla afilió el número de celular 992855749, el mismo que coincide con el escrito de su denuncia.
- (ix) De acuerdo con ello, se puede acreditar que las operaciones materia de cuestionamiento se efectuaron de manera correcta, de acuerdo con los requisitos de autenticación reforzada señalados en el Reglamento de Ciberseguridad.
- (x) Respecto del primer requisito de autenticación reforzada, referido a contar con un doble factor de autenticación, señaló que, el primer factor de autenticación consistió en el correcto inicio de sesión en la app de Scotiabank, con el ingreso de los datos correspondientes, para lo cual adjuntamos los prints de pantalla en donde se evidencia el ingreso de la clave alfanumérica (password) y las pantallas de SPLUNK del sistema, en donde se advierte que no se requirió clave digital, toda vez que, el dispositivo se encontraba marcado como confiado.
- (xi) Sumado a lo anterior, el segundo factor de autenticación consistió en el correcto ingreso de la clave digital remitida vía SMS, al teléfono previamente registrado por el denunciante, con la finalidad de acreditar que las operaciones se efectuaron de manera correcta.
- (xii) Respecto del segundo requisito de autenticación forzada, referido al control de ataques de hombre en el medio, las operaciones cuestionadas generaron el código 784.465.192.85 y 784.465.192.6561, tal como lo dispone el Reglamento de Ciberseguridad.
- (xiii) En reiterados pronunciamientos emitidos por vuestro despacho, respecto de operaciones efectuadas a través de la banca virtual de Scotiabank, la Comisión N° 1 de Protección al Consumidor, ha validado el código señalado en el print de detalle de asiento histórico, que acredita un control de ataques de hombre en el

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



medio, como cumplimiento del segundo requisito establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

- (xiv) Del mismo modo manifestó que, todas las operaciones realizadas por la App JOY/WEB de Scotiabank cuentan con medidas de seguridad suficientes para asegurar que solo los titulares puedan realizar operaciones con ellas, ya que se requiere de claves que son de conocimiento exclusivo del cliente.
 - (xv) Por otro lado, dentro de las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de las operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; e, (ii) identificar los patrones de fraude.
 - (xvi) En este punto, primero debe haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características distintas al comportamiento habitual del consumidor.
 - (xvii) En el presente caso se tiene que, el señor Padilla realizó operaciones por montos mayores a las operaciones cuestionadas y realizadas más de una operación al día, por lo cual no correspondía que Scotiabank califique dichas operaciones como inusuales y por consiguiente es imposible que haya podido emitir una alerta o bloqueo previo a la realización de estas.
 - (xviii) Sobre la transferencia por la suma de S/ 7,500.00 soles, se puede verificar que, de los movimientos realizados en la cuenta de ahorros N° 820-6556394, la mencionada operación correspondía a un abono a favor del señor Padilla realizado, desde una cuenta del Banco de Crédito del Perú. Por lo que, corresponde declarar la improcedencia de este extremo de la denuncia, en tanto, el señor Padilla carece de interés para obrar.
 - (xix) Respecto de las operaciones de S/ 200.00, S/ 1564.00, S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, se procede a allanar en estos extremos de la denuncia; por lo que, en atención al artículo 112° del Código corresponde que la autoridad administrativa sancione con amonestación.
10. Mediante Informe Final de Instrucción N° 068-2025/ST-CPC-INDECOPI-PUN, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes, su posición respecto de los hechos materia del presente procedimiento, asimismo, se otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos.
11. El 21 de enero de 2026 Scotiabank presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 068-2025/ST-CPC-INDECOPI-PUN, indicando que se desiste del allanamiento formulado mediante sus descargos, únicamente de la operación de S/ 200.00 soles y que se declare infundado este extremo de la denuncia en atención a los descargos presentados en el referido escrito, indicando que dicha operación fue válidamente realizada, de la misma forma en que, se realizaron las operaciones de S/ 7,100.00 y S/ 63.50.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

12. Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que debe determinar lo siguiente:
- (i) Si, Scotiabank habría infringido lo establecido en el artículo 19° del Código;

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN**

- (ii) si, corresponde dictar medidas correctivas;
- (iii) la sanción para imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa; y,
- (iv) si, corresponde ordenar el pago de costas y costos;

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Presuntas infracciones

Sobre el deber de idoneidad

13. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso³.
14. Asimismo, el artículo 19° del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁴.
15. En concordancia con ello, el artículo 20° del Código dispone que, para determinar la idoneidad de un producto o servicio, se deberá comparar al mismo con las garantías que el proveedor haya brindado y a las que esté obligado, pudiendo estas ser explícitas (términos y condiciones expresamente ofrecidos), implícitas (fines y usos previsibles del producto/servicio según usos y costumbres del mercado) y legales (cumplimiento de los mandatos legales y las regulaciones vigentes).
16. En ese contexto, el artículo 104° del Código señala que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o servicio determinado y solo será exonerado de esta responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado⁵.

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



17. El artículo 173º.2 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (en adelante LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones⁶. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 19º del Código, la atribución de responsabilidad en la actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera.
- **Acreditación del defecto:** Corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio.
 - **Imputación del defecto:** Acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor.
18. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la existencia de una causa que exima de responsabilidad al proveedor es la probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto a él; por lo que, el proveedor únicamente se liberaría de responsabilidad si la causa que originó que no preste el servicio contratado en forma idónea es externa a este.
19. Partiendo de las premisas antes descritas procederemos a analizar las presuntas infracciones imputada a título de cargo en el presente caso.

Sobre las operaciones no reconocidas por las sumas de S/ 7,100.00, S/ 200.00 y S/ 63.00 en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394

20. En su denuncia, el señor Padilla cuestionó que, el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias al permitir que se carguen 8 operaciones no reconocidas en su cuenta de ahorros, conforme al siguiente detalle:

<i>Fecha</i>	<i>Monto</i>	<i>Operación</i>
18/01/2025	S/ 7,100.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 63.50 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 200.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 1,564.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 7,500.00 soles	Transferencia
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin
18/01/2025	S/ 500.00 soles	Plin

21. En ese sentido, la Secretaría Técnica mediante Resolución N° 1 imputó que Scotiabank no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros N° 820-6556394, de titularidad del señor Padilla; hecho que constituiría una presunta infracción al artículo 19º del Código, dentro de

objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. (...)

⁶ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 173.- Carga de la prueba

(...) 173.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCION FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN

ellas, como se puede apreciar, se encuentran las operaciones de S/ 7,100.00, S/ 200.00 y S/ 63.50 soles.

22. En sus descargos, Scotiabank expuso sus argumentos de defensa los mismos que forman parte de los antecedentes de la presente resolución.
23. Por lo que, en aras de dilucidar la responsabilidad de Scotiabank, corresponde corroborar, en primer lugar, si cumplió con su deber de monitoreo y detección de operaciones inusuales a fin de determinar si correspondía generar una alerta; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de la misma, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.
24. Teniendo en cuenta la obligación de monitoreo de las entidades financieras y lo dispuesto por la normativa sectorial, la "información histórica" a la que hace referencia el Reglamento de Tarjetas no solo implica valorar las operaciones que fueron cargadas, sino también con qué frecuencia se cargó alguna operación en un determinado producto financiero. En otras palabras, se considera que, para determinar el comportamiento habitual de consumo de un usuario, las entidades financieras deberán verificar el monto individual de las operaciones previamente cargadas y cuántas operaciones por día efectuaba el consumidor, de tal manera que, con ello, se pueda colegir si la operación cuestionada podría alertar la existencia de algún movimiento inusual.
25. De los estados de cuenta de movimientos vinculados a la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394, se puede verificar que, el señor Padilla realizaba más de una operación por día y que los montos realizados anteriormente eran mayores a los montos cuestionados en el presente procedimiento; puesto que, haciendo un análisis simple respecto de los movimientos usuales del señor Padilla, se puede inferir que, las operaciones materia de análisis, no eran suficientes para activar una alerta de seguridad respecto de la realización de movimientos fraudulentos o inusuales en la cuenta del señor Padilla.
26. Conforme se puede advertir, las operaciones materia de denuncia bajo análisis en este acápite no superan el importe máximo por consumo individual registrado previamente por el señor Padilla. Por lo que, contrario a lo señalado por el denunciante, Scotiabank no se encontraba obligado a identificar dichas operaciones como sospechosas, así como tampoco estaba obligado a adoptar medidas de seguridad conducentes a evitar el uso continuado de su producto financiero, como se puede observar en la siguiente imagen:



Estado de Cuenta

Desde 01-AGO-2024 Al 31-AGO-2024

Pag. 1 de 1

RUC. 20100043140

PADILLA D. JAVIER
MZ H LT 9 ASOC. JARDIN AZUL
ATE - LIMA 03
LIMA - LIMA

01684443

DOI : 40043297
OFICINA : AGENCIA JULIACA
SECTORISTA : NELLY TICONA
TELEFONO : 2116000 anexo 37028
CONSULTA : 311-6000 (4) 24x7 días

Estimados Clientes:

A partir del 16 de septiembre del 2024, la tarifa de comisión de mantenimiento de cuenta corriente será los siguientes cambios:

	Soles	Dólares	Euros	Soles	Dólares	Euros
Empresas						
Saldo Promedio mensual. Hasta S/ 50,000.00 o hasta US\$ 20,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 20.00	US\$ 22.00	€ 14.00
Más de S/ 50,000.00 o más de US\$ 20,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00
Otras Instituciones						
Saldo Promedio mensual. Hasta S/ 500,000.00 o hasta US\$ 40,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 70.00	US\$ 22.00	€ 14.00
Más de S/ 500,000.00 o más de US\$ 40,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00
Cooperativo						
Saldo Promedio mensual. Hasta S/ 500,000.00 o hasta US\$ 40,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 70.00	US\$ 22.00	€ 14.00
Más de S/ 500,000.00 o más de US\$ 40,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00
Instituciones Financieras						
Saldo Promedio mensual. Hasta S/ 1,000,000.00 o hasta US\$ 200,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 70.00	US\$ 22.00	€ 14.00
Más de S/ 1,000,000.00 o más de US\$ 200,000.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00	S/ 45.00	US\$ 15.80	€ 9.00

CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 820-6556394

CCI:009-170-208206556394-28

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/08	21/08	651	Saldo Final al 31 de Julio del 2024	3514000022		392.44	4.68
21/08	21/08	782	SEGURO DE DESGRAVAMEN	0271240002		43,300.00	396.52
21/08	21/08	782	ABONO PRESTAMOS	0271240002	17,085.48		413,681.04
21/08	21/08	784	CANC. PRESTAMOS	BAJ149	24,150.00		437,831.04
21/08	21/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	BAJ149	750.00		438,581.04
21/08	21/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	BAJ149	280.00		439,061.04
21/08	21/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120240821	2.15		439,058.89
21/08	21/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220240821	2.15		439,061.04
23/08	23/08	784	TRANSFER. INMED. CCE OTAS. PROPIAS	BAJ150	1,426.84		437,634.20
23/08	23/08	784	Saldo Final al 31 de Agosto del 2024		43,696.52	43,696.44	0.00

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN

27. En ese sentido, dado que las operaciones bajo análisis se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo del interesado, se puede concluir que Scotiabank no transgredió su deber de monitoreo, correspondiendo evaluar si dichas operaciones cumplieran con los requisitos de validez necesarios para su autorización.
28. Sin perjuicio de lo mencionado, se procederá con el análisis de validez de las operaciones cuestionadas en el presente procedimiento, bajo análisis en este acápite.
29. Dado que las operaciones cuestionadas fueron realizadas por medio de un canal digital, cabe traer a colación que el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad⁷, establece que, para la validez de operaciones que impliquen -entre otros- transferencias de fondos a terceros, se requiere que las entidades financieras adopten las siguientes acciones: a) La utilización de, por lo menos, 2 factores de autenticación que correspondan a categorías distintas⁸ y sean independientes uno del otro; b) La generación de un código de autenticación mediante métodos criptográficos, cuyo uso debe ser por única vez; y, c) La notificación al usuario de los datos de la operación efectuada de manera exitosa.
30. Adicionalmente, cabe agregar que la comprobación de un hecho negativo -la no realización de una operación- no es factible para un consumidor. Por el contrario, en su condición de proveedor, es la empresa del sistema financiero quien debe probar que tal transacción se realizó utilizando las medidas de seguridad puestas a disposición del consumidor. Lo anterior, en atención a la ventaja que posee la entidad bancaria en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que la operación cuestionada sí se efectuó.
31. A efectos de demostrar la validez de las operaciones cuestionadas, Scotiabank presentó el reporte de su sistema, en el cual consignó los datos de las operaciones cuestionadas, tales como: El número de la cuenta de ahorros afectada N° 820-6556394, la fecha y hora de las operaciones, así como, el canal (comercio electrónico, el importe, el código de autorización).
32. En el presente caso, se tiene que, el banco presentó como medios probatorios los print de pantalla, donde se puede verificar que, las operaciones bajo análisis se realizaron cumpliendo los requisitos de validez y seguridad exigidos por el Reglamento de Ciberseguridad; como se puede observar a continuación:

⁷ **RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD. Artículo 19°.** – Autenticación reforzada para operaciones por canal digital. Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:
a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

⁸ **RESOLUCIÓN 0504-2021. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD. Artículo 2°.** – Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:
(...)
j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:
- Algo que solo el usuario conoce.
- Algo que solo el usuario posee.
- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas.
(...)

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Ingreso para la operación de S/ 7 100.00

```
graph TD
    Log[Log Syslog] --> Usuario[USUARIO (ID) del cliente]
    Log --> Dispositivo[No requiere ingreso clave digital, dispositivo marcado como]
```

Fecha y hora de ingreso

11/8/25 06:06:25-01-18 11:13:07,938 [https-jssse-mio-52443-exec-23] auditlog - REQUEST-ID [3acdc13e-f323-49bd-9243-d82fa262f2dc] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-6700F | AMD 33 | 0ae5cd7abc1b0817] SERVICE-ACCOUNT [SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER -ID [606a53a3a181331] EVENT [AUTH-RETURNED] NOTE [OTP/PLASMS-SEND-OTP-NOT-REQUIRED] CALL-TIME [40] TRACE-ID [06469120f7662006] SPAN-ID [c66a53a3a181331]

11/8/25 06:06:25-01-18 11:13:07,938 [https-jssse-mio-52443-exec-23] auditlog - REQUEST-ID [3acdc13e-f323-49bd-9243-d82fa262f2dc] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-6700F | AMD 33 | 0ae5cd7abc1b0817] SERVICE-ACCOUNT [SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER -ID [606a53a3a181331] EVENT [AUTH-START] NOTE [OTP/PLASMS-SEND-OTP-NOT-REQUIRED] CALL-TIME [40] TRACE-ID [06469120f7662006] SPAN-ID [c66a53a3a181331]

USUARIO (ID) del cliente

No requiere ingreso clave digital, dispositivo marcado como

Ingreso para la operación de S/ 63.50

El diagrama ilustra el proceso de autenticación de un usuario que no requiere ingresar una clave digital, ya que su dispositivo está marcado como tal. El flujo comienza con el usuario ingresando su correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. Al presionar el botón de inicio de sesión, se genera una solicitud de inicio de sesión (POST /api/auth/login) que incluye el correo electrónico y la contraseña. El servidor responde con un token de acceso y un token de refresco. El usuario luego presiona el botón de inicio de sesión con el dispositivo marcado como 'No requiere ingreso clave digital'. El servidor responde con un token de acceso y un token de refresco. El usuario luego presiona el botón de inicio de sesión con el dispositivo marcado como 'No requiere ingreso clave digital'. El servidor responde con un token de acceso y un token de refresco. El usuario luego presiona el botón de inicio de sesión con el dispositivo marcado como 'No requiere ingreso clave digital'. El servidor responde con un token de acceso y un token de refresco.

Fecha y hora de ingreso

11/01/25 15:52:190 PM

11/01/25 15:52:098 PM

USUARIO (ID) del cliente

No requiere ingreso clave digital, dispositivo marcado como

Ingreso para la operación de S/ 200.00 soles

Ingreso a la aplicación

Fecha y hora de ingreso

Autoriza el acceso (inicio de sesión)

USUARIO (ID) del cliente

```

1/18/2025,2025-01-18T10:47:02-05:00,"DEBUG","2025-01-18 10:47:02,145 [https-jss-eio-52443-exec-72] auditlog - REQUEST-ID [628c9e68-c377-48da-9356-9315094b9e84] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-G780F | AND 33] | 0ae6cd7a9cb0037] SERVICE-ACCOUNT[SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER-ID [0b7bc7b5-1870-4ef0-a75d-0c7bae98cf5b] EVENT[AOS-OPENAM SESSION] NOTE [SUCCESSFUL] CALL-TIME [1049]"
1/18/2025,2025-01-18T10:47:02-05:00,"DEBUG","2025-01-18 10:47:02,145 [https-jss-eio-52443-exec-72] auditlog - REQUEST-ID [628c9e68-c377-48da-9356-9315094b9e84] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-G780F | AND 33] | 0ae6cd7a9cb0037] SERVICE-ACCOUNT[SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER-ID [0b7bc7b5-1870-4ef0-a75d-0c7bae98cf5b] EVENT[AOS-OPENAM SESSION] NOTE [END] CALL-TIME [1049]"
1/18/2025,2025-01-18T10:47:02-05:00,"DEBUG","2025-01-18 10:47:02,132 [https-jss-eio-52443-exec-72] auditlog - REQUEST-ID [628c9e68-c377-48da-9356-9315094b9e84] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-G780F | AND 33] | 0ae6cd7a9cb0037] SERVICE-ACCOUNT[SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER-ID [0b7bc7b5-1870-4ef0-a75d-0c7bae98cf5b] EVENT[AUTH-RETURNED]NOTE [OTPVIASMS SEND OTP NOT REQUIRED] CALL-TIME [43] TRACE-ID [51eb85391791975e] SPAN-ID [b9de43bc347fcb06]"
1/18/2025,2025-01-18T10:47:02-05:00,"DEBUG","2025-01-18 10:47:02,089 [https-jss-eio-52443-exec-72] auditlog - REQUEST-ID [628c9e68-c377-48da-9356-9315094b9e84] USER-AGENT [Joy 8.0.0 | SM-G780F | AND 33] | 0ae6cd7a9cb0037] SERVICE-ACCOUNT[SEL] SOURCE-IP [186.163.10.52] USER-ID [0b7bc7b5-1870-4ef0-a75d-0c7bae98cf5b] EVENT[AUTH START]NOTE [OTPVIASMS SEND OTP] TRAC b05391791975e] SPAN-ID [b9de43bc347fcb06]"
  
```

No requiere ingreso clave digital,
dispositivo marcado como

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCION FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN

Printer de la operación de S/ 7 100.00

WLN003	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTORICO	15/07/25 18:57:36
Sucursal: 784	*BANCA INTERNET - APLICAT	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 465	Trn: 192 TRANSF. CTA A CTA VIA CCE	Relac.: 85
Fecha: 18/01/25	Contable: 18/01/25	N.Caja: 0
Ingresos: 0	Confirma: QMQM	Wkst: TOLDDG F.Real: 18/01/25
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Or Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
- 10, 1 170	29180709511301 0 0 0 0 Cr	7,100.00
- 11, 1 170	29180709511303 0 0 0 0 Cr	0.80

Printer de la operación de S/ 63.50

WLN0038	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTORICO	15/07/25 18:59:30
Sucursal: 784	*BANCA INTERNET - APLICAT	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 465	Trn: 192 TRANSF. CTA A CTA VIA CCE	Relac.: 6561
Fecha: 18/01/25	Contable: 18/01/25	N.Caja: 0
Ingresos: QMQM	Confirma: QMQM	Wkst: TOLDDG F.Real: 18/01/25
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Or Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
- 10, 1 170	29180709511301 0 0 0 0 Cr	63.50
- 20, 1 170	21120101010000 0 37165933 0 1 Db	63.50

Printer de la operación de S/ 200.00

WLN0038	DETALLE DE ASIENTO DEL HISTORICO	15/07/25 18:57:01
Sucursal: 784	*BANCA INTERNET - APLICAT	Estado: CONTABILIZADO
Módulo: 465	Trn: 587 TRANSF. CTA A CTA VIA CCE	Relac.: 3048
Fecha: 18/01/25	Contable: 18/01/25	N.Caja: 0
Ingresos: QMQM	Confirma: QMQM	Wkst: TOLDDG F.Real: 18/01/25
Op. 1=Textos Ordinal 2=Textos Saldo 3=Filtra Ord 4=Filtra Subord		
Or Sub Suc	Rubro Mda. Cuenta Operación Sop DH	Importe
- 10, 1 170	29180709510100 0 0 0 0 Cr	200.00
- 20, 1 170	21120101010000 0 37165933 0 1 Db	200.00

WLCF038A	Detalle de Transferencia Salida	15/07/25 19:31:24
U21646		
Moneda: 0	Banco: 3	Suc.Bco: 200
Tipo TRF: 226	Origen: 7	
CCI: 0032000131518727936	Sesion: TRI	Fch Presentacion: 18/01/25
F.Credito: 0		Fch Liquidacion: 20/01/25
Suc.Rec: 784	Mod: 465	Tran: 587
Nrel: 3048		
Concepto: JAVIER PADILLA	Tarifa: AM	
Referencia: 2000040043297	M: M	
Importe: 200.00	Comision: 0.00	
+++ Ordenante +++		
Cta de Cargo: 820-6556394-14	PADILLA D. JAVIER	
+++ Beneficiario +++		
JAVIER PADILLA		
Documento: 0	Telf: 0	
Direccion: 0		
+++ Devolucion +++		
Motivo: 0	Tran: 0 0 0 0	
Fecha: 0/00/00		
+++ Datos CCE +++		
Sec. Uni: 118642	Contador CCE: 907840008020	
F3-Salir	F5-Renovar	F10-Barra de menu
F12-Cancela		

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN

Producto	Número de cuenta	Cuenta Interbancaria	Uso 3ra Per	Monto Prom.
	820-6556394	00917020820655639428	N	0-1000
CA-Cta. Free	Moneda	Origen de Fondos	Propósito Cta.	Trans. Prom.
	S/	Ahorros	Transaccional	0-10

Emisión de tarjeta de débito		MC Débito	Tarjeta Actual	511842*****258	
Número de cuentas relacionadas	Moneda	Producto	Sub Producto	Principalidad	Fecha de creación
820-6556394	S/	CUENTAS DE AHORRO	Cta. Free	Princ	19/01/2024

Afilación de servicios adicionales					
Compras en Internet	SI	NO	X		
Compras en el exterior	SI	NO	X		

Afilación de notificaciones					
Envío de notificaciones	SI	NO	X		

33. En ese sentido, esta Comisión considera que, el denunciado habría cumplido con todos los requisitos de validez y seguridad exigibles para las entidades del sector financiero, en referencia a las operaciones cuestionadas en el presente procedimiento y bajo análisis en el presente acápite (S/ 7,100.00, S/ 200.00 y S/ 63.50); por lo que, corresponde que, se declare infundado este extremo de la denuncia, por infracción al artículo 19° del Código.

Sobre la operación no reconocida por la suma de S/ 7,500.00 en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394

34. Respecto del hecho que, Scotiabank habría permitido que se realice una transferencia en la cuenta del señor Padilla N° 820-6556394, se tiene que, de la verificación del estado de cuenta del mes de enero de 2025, específicamente del 18 de enero de 2025, se puede advertir que, en realidad dicha operación, corresponde a un abono realizado a favor del señor Padilla, como se puede observar de la siguiente imagen:

CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 820-6556394				CCI:009-170-208206556394-28			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2024				0.54
18/01	18/01	828	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0091702082		7,500.00	7,500.54
18/01	18/01	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655511277		1,564.00	9,064.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	500.00		8,564.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	500.00		8,064.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	500.00		7,564.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003307	50.00		7,514.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	50.00		7,464.54
18/01	18/01	784	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	BAJ187	200.00		7,264.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003305	50.00		7,214.54
18/01	18/01	784	DEBITO - COMPRAS	5IW2003306	50.00		7,164.54

35. En ese entender, dicha operación no habría causado perjuicio económico al señor Padilla, siendo que se vio favorecido con el abono realizado por el importe de S/ 7,500.00 en su Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.
36. En ese sentido, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia; en tanto, el señor Padilla carecería de interés y legitimidad para obrar, al momento de interponer la presente denuncia.
37. En consecuencia; corresponde declarar improcedente este extremo de la denuncia referida a la operación no reconocida por el monto de S/ 7500.00, por infracción al artículo 19° del Código.

Sobre las operaciones no reconocidas por S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



38. En sus descargos, el denunciado formuló allanamiento respecto de la denuncia formulada en este extremo del procedimiento, por lo que solicita se tenga en consideración lo previsto en el artículo 112° del Código y se considere el allanamiento como una circunstancia atenuante al momento de efectuar la graduación de la sanción.
39. Estando a ello, corresponde considerar el allanamiento expresamente formulado y determinar la responsabilidad del denunciado en este extremo del procedimiento, sin efectuar un análisis de fondo ni hacer mayor análisis respecto de este hecho imputado.
40. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que corresponde informar al denunciado que, el artículo 112° del Código modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1390 establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria.
41. En atención a lo dispuesto por la norma, se debe considerar que formular un allanamiento de la denuncia o reconocimiento de las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentren obligados los proveedores, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual el proveedor denunciado acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra y no presenta oposición.
42. Así, dicha declaración brinda a la autoridad administrativa las facilidades necesarias para dilucidar una controversia, en tanto evita que requiera la actuación de medios probatorios adicionales o realice una investigación, lo que conlleva a que el procedimiento resulte más célere y que la autoridad incurra en menores costos en la tramitación de este.
43. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva), que establece que cuando el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá amonestar.
44. Como puede verse, el requisito *sine qua non* que se debe cumplir para tener como allanado al proveedor en los procedimientos de protección al consumidor, es que se plantee de manera expresa el allanamiento, independientemente si se efectúa dentro o fuera del plazo para la presentación de sus descargos.
45. En ese sentido, de la lectura de los descargos planteados por Scotiabank, se advierte que, dicho proveedor expresamente señaló que se allanaba a la imputación realizada en su contra, en este extremo del procedimiento, es decir respecto de las operaciones analizadas en este acápite. En dicha medida, corresponde considerar el allanamiento expresamente formulado y determinar la responsabilidad del denunciado, sin efectuar un análisis de fondo.
46. Por otro lado, se debe tener presente, que el allanamiento, afecta sólo los intereses particulares del denunciante, y no tiene colisión con intereses colectivos y/o difusos.
47. En ese sentido, y teniendo en cuenta los efectos del allanamiento corresponde declarar fundado en parte la denuncia interpuesta por el señor Padilla en contra del denunciado por infracción al artículo 19° del Código respecto de las operaciones no reconocidas por S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.



Sobre la operación no reconocida en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776, por la suma de S/ 1,564.00 soles

48. En este punto, se tiene que el denunciado mediante su escrito de descargos, también se allanó expresamente en este extremo de la denuncia presentada por el señor Padilla.
49. Por lo que, teniendo en cuenta los considerandos expuestos anteriormente, respecto de la figura del allanamiento y sus efectos en el presente procedimiento, esta Comisión considera que corresponde declarar fundado en parte este extremo de la denuncia interpuesta por el señor Padilla en contra del denunciado por infracción al artículo 19° del Código respecto de la operación no reconocida en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776, por la suma de S/ 1,564.00 soles.

III.3. Medidas correctivas

50. El artículo 114° de Código⁹, establece que “Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias”.
51. Las medidas correctivas pueden ser reparadoras o complementarias, siendo las primeras, aquellas que tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y las segundas, aquellas que tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
52. Se tiene que, en el presente procedimiento el señor Padilla solicitó como medida correctiva que, Scotiabank, proceda a la devolución de los montos transferidos no reconocidos.
53. En ese sentido, teniendo en cuenta que se ha declarado fundado en parte la denuncia interpuesta respecto de 4 operaciones no reconocidas, esta Comisión considera que corresponde conceder en parte la medida correctiva solicitada por el señor Padilla; en consecuencia, corresponde ordenar a Scotiabank como medidas correctivas de oficio las siguientes:
- (i) Que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con devolver al señor Padilla los siguientes montos:
 - S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.
 - S/ 1,564.00, en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776.
54. Si la autoridad administrativa verifica el incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas, podrá imponer al administrado una multa adicional no menor a tres unidades impositivas tributarias, la misma que será duplicada hasta el límite de las doscientas unidades impositivas tributarias, en caso de persistir el incumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.¹⁰

⁹ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

¹⁰ **LEY N 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

55. Por su parte, el artículo 40.1 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece en su primer párrafo que en caso se produzca un incumplimiento, por parte del proveedor obligado, la administración, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión debe actuar de oficio.
56. Lo señalado, encuentra sustento en el hecho que la administración pública debe garantizar que sus mandatos sean cumplidos y acatados a cabalidad, en tanto, se dictan con la finalidad de corregir determinadas conductas que ocasionan distorsión del mercado y/o afectación a intereses particulares y colectivos de los consumidores.
57. Por su parte, el artículo 37 de la directiva, establece que en caso se ordenen medidas correctivas o medidas cautelares, la resolución final deberá apercibir al obligado, a presentar los medios probatorios que acrediten su cumplimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme lo establecido en el artículo 117 del Código.
58. Por lo que, corresponde otorgar al Banco un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, a efectos que cumpla con acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas, debiendo presentar los medios probatorios que lo acrediten.
59. Finalmente, este colegiado, estima conveniente informar al señor Padilla que, de producirse un incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, una vez que, el presente pronunciamiento quede consentido o sea confirmado por la instancia superior, deberá comunicar tal hecho a efectos de evaluar la imposición de una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva.

III.2. Graduación de la sanción

60. El artículo 112° del Código, de manera específica en el apartado referido a circunstancias atenuantes especiales, establece que, en los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos¹¹. Por su parte, el artículo 29 de la Directiva regula los efectos del reconocimiento y el allanamiento en los siguientes términos:

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

11

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112. – Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...) Se consideran circunstancias atenuantes especiales las siguientes: (...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

(...)

"e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

f) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, fuera del plazo para realizar sus descargos o del plazo de prórroga concedido para ello, se impondrá una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la facultad de aplicar los criterios atenuantes al graduar la sanción. En estos casos no procede la exoneración del pago de los costos del procedimiento".

(...)

61. Estando a ello, esta Comisión advierte que, al haberse considerado en el diseño de la norma el término "podrá" y no una expresión imperativa como es el caso del término "impondrá" utilizada para el caso de reconocimientos o allanamientos tardíos (planteados fuera del plazo para presentar descargos), la sanción a imponer podría consistir en una amonestación o en una multa, dependiendo del caso en concreto y valorando, de resultar pertinente, otras circunstancias atenuantes o agravantes.
62. No obstante, el 15 de junio de 2021 entró en vigor el Decreto Supremo 032-2021-PCM (en adelante, el DS) que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia, cuya aplicación ha sido reservada solo para aquellos procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Este nuevo marco normativo, referido exclusivamente a las reglas para imponer sanciones, es aplicable en el presente caso, en tanto la denuncia ha sido presentada bajo su vigencia.
63. En el Capítulo I del Anexo del DS se ha previsto que, la fórmula para calcular la multa final parte por obtener una multa preliminar (M) para cuyo efecto se estima una multa base (m) que se multiplica por factores agravantes y/o atenuantes (F), para luego verificar que dicha multa no exceda los topes legales. En lo que concierne a los procedimientos a cargo de las Comisiones, para definir la multa base se ha considerado utilizar el denominado "Método basado en valores preestablecidos", cuyo primer componente está representado por el tipo de afectación (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta) y el tamaño del infractor (persona natural o microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa), mientras que el segundo componente lo constituye el factor de duración.
64. Conforme se ha mencionado, la multa preliminar (M) se obtiene de multiplicar la multa base (m) por las circunstancias atenuantes y/o agravantes, para cuyo efecto, en el Cuadro 2 del Capítulo I del Anexo del DS se han recogido los porcentajes que se aplicarán para disminuir o incrementar la multa base frente a una circunstancia atenuante (AT) o agravante (AG), respectivamente. En este acápite, la norma precisa que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%.
65. De la revisión del mencionado Cuadro 2 se verifica que, cuando el denunciado se allana o reconoce las imputaciones fuera del plazo concedido para presentar descargos, ello constituirá una circunstancia atenuante por la cual se reducirá la multa base en un 50%.
66. Este porcentaje en la reducción de la sanción coincide con el tope mínimo previsto en el DS hasta el cual se podrá reducir la multa base ante una circunstancia atenuante. En este caso, el allanamiento se ha presentado dentro del plazo para formular descargos, siendo este un supuesto que no ha sido incluido en el Cuadro 2 del Capítulo I del Anexo del DS.
67. Por tanto, a juicio de esta Comisión, como en el diseño del DS no se ha contemplado expresamente el porcentaje de reducción que se aplicará frente a un reconocimiento o allanamiento formulado oportunamente, es decir, dentro del plazo para presentar descargos; en la medida que este supuesto representa un escenario que merece un

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



tratamiento más beneficioso en comparación con los reconocimientos o allanamientos tardíos, la sanción a imponer se deberá reducir por debajo del 50%.

68. En esa línea de ideas, si el reconocimiento o allanamiento planteados tardíamente significan una reducción del 50% de la multa, en aquellos casos en los que se formulen oportunamente, la reducción debería ser evidentemente menor. Sin embargo, conforme se ha señalado, el propio DS ha establecido que las circunstancias atenuantes solo podrán reducir la multa base hasta en un 50%, por lo que, en el presente caso a criterio de este colegiado considera que la reducción debería ser evidentemente menor, por tanto la sanción a imponer sería una amonestación.
69. Bajo esta interpretación sistemática del artículo 112° del Código, el artículo 29° de la Directiva, así como el DS cuyas disposiciones resultan aplicables en el presente procedimiento, es posible concluir que, en aquellos supuestos de reconocimientos o allanamientos formulados dentro del plazo para presentar descargos, en tanto constituyen un factor atenuante que merecen un tratamiento más favorable para el sancionado, consistente en la reducción de la sanción por debajo del 50% de la multa base, correspondería imponer una amonestación.
70. En consecuencia, teniendo en cuenta que, Scotiabank se ha allanado expresamente a las operaciones comprendidas por las sumas de S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394 y por la suma de S/ 1,564.00 en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776, esta Comisión considera que, corresponde sancionar con amonestación al Banco por infracción al artículo 19° del Código.

III.4. Costas y costos del procedimiento

71. La Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza; asimismo, señala que son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados por el administrado dentro del procedimiento¹².
72. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807¹³, señala que, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.
73. Siendo que, en el presente caso, se ha determinado en parte la responsabilidad de Scotiabank, se le ordena que cumpla, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al señor Padilla, las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/. 36.00.
74. Respecto de los costos del procedimiento, estando a que Scotiabank se allanó en parte a la imputación formulada en su contra dentro del plazo para la presentación de sus descargos y estando a que solamente ese extremo fue declarado fundado; corresponde exonerarlo de los costos del procedimiento.

¹² **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 56.- Reembolso de gastos administrativos
56.1 Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.

¹³ **DECRETO LEGISLATIVO 807**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.



IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN.

PRIMERO: Declarar infundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Díaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que el 18 de enero de 2025, no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen las operaciones de S/ 7,100.00, S/ 200.00 y S/ 63.50, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.

SEGUNDO: Declarar fundada en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Díaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que el 18 de enero de 2025, no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen las operaciones de S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394 y la operación de S/ 1,564.00 en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776, de titularidad del denunciante. Asimismo, se le impone como sanción una Amonestación.

TERCERO: Declarar improcedente en parte la denuncia interpuesta por el señor Javier Ambrosio Padilla Díaz, en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo que, el señor Padilla carecería de interés y legitimidad para obrar, respecto del abono realizado a su favor el 18 de enero de 2025, por la suma S/ 7,500.00 soles en el ámbito de su Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.

CUARTO: Ordenar a Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, como medida correctiva reparadora de oficio la siguiente:

- (i) Que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con devolver al señor Padilla los siguientes montos:
- S/ 500.00, S/ 500.00 y S/ 500.00, en el ámbito de la Cuenta de Ahorros N° 820-6556394.
 - S/ 1,564.00, en el ámbito de la cuenta N° 003-7684776.

Si la autoridad administrativa verifica el incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas, podrá imponer al administrado una multa adicional no menor a tres unidades impositivas tributarias, la misma que, será duplicada hasta el límite de las doscientas unidades impositivas tributarias, en caso de persistir el incumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, que deberá presentar a esta instancia los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento otorgado para tal fin; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar al señor Javier Ambrosio Padilla Díaz, que de producirse un incumplimiento de medida correctiva; una vez que, el presente pronunciamiento quede consentido o sea confirmado por la instancia superior, deberá comunicar tal hecho a esta Comisión a efectos de evaluar la imposición de una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva.

SÉPTIMO: Ordenar a Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, cumpla con pagar al señor Javier Ambrosio Padilla Díaz, la suma de S/ 36.00 soles por concepto de costas del

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 004-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 22-2025/CPC-INDECOPI-PUN**

procedimiento; para lo cual se le concede un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. Asimismo, denegar el pago de los costos del procedimiento conforme a lo expuesto en la presente resolución.

OCTAVO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Puno es el de apelación¹⁴, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida¹⁶.

NOVENO: Disponer la inscripción de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, en el registro de infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁵.

DÉCIMO: Agregar al expediente el escrito del 21 de enero del 2026 presentado por Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta y correr traslado a la otra parte para conocimiento

Con la intervención de los señores Comisionados; Rodolfo Gilmar Chávez Salas, Ricardo Willan Álvarez Gonzales, William Paz Casapia Guisberth y Aldo Guy Scamarone Vasi.

RODOLFO GILMAR CHÁVEZ SALAS
Presidente

¹⁴ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

PRIMERA.- Modificación del artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38 del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 218. Recursos administrativos. - 218.1 Los recursos administrativos son:

(...) b) Recurso de apelación (...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios.

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**

Artículo 222.- Acto firme. - Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.